



修正说明：删除下图中题目

【多选题】甲的户籍所在地在A市，乙的经常居住地在B市。甲与乙在C市签订了买卖合同，双方约定甲在D市将货物交付给乙，合同中未约定纠纷管辖法院。后因甲未将货物如约在D市交付给乙而发生纠纷，乙欲起诉甲。根据民事诉讼法律制度的规定，对合同纠纷有管辖权的法院有（ ）。

- A. A 市法院
- B. B 市法院
- C. C 市法院
- D. D 市法院

【答案】AD

【解析】因合同纠纷引起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。

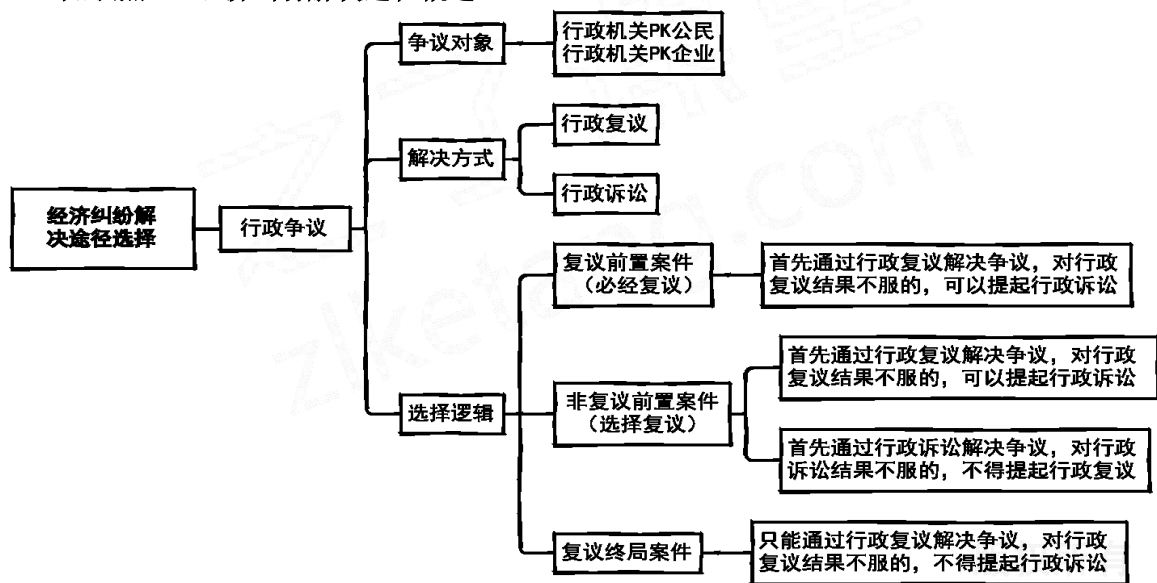
第一章 总论

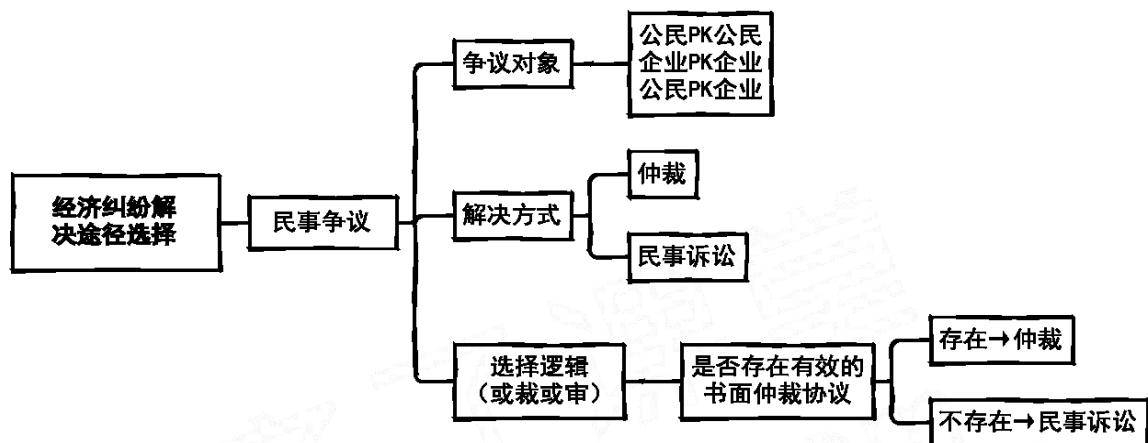
第三单元 经济纠纷解决途径

本单元框架结构

	知识点	考频
1	经济纠纷解决途径概述	低
2	民事诉讼	高
3	行政复议	高
4	行政诉讼	低
5	（经济）仲裁	高

知识点 1：经济纠纷解决途径概述





知识点 2：民事诉讼

一. 民事诉讼的适用范围

1. “民商劳”纠纷案件（“不用背”）

适用案件类型	具体适用案件
民事纠纷案件	房屋产权争议案件、合同纠纷案件、侵犯著作权案件、侵犯名誉权案件；离婚案件、追索抚养费案件、财产继承案件、解除收养关系案件；因污染引起的侵权案件、因不正当竞争行为引起的损害赔偿案件
商事纠纷案件	票据案件、股东权益纠纷案件、保险合同纠纷案件、证券纠纷案件
劳动争议案件	劳动合同纠纷案件

2. 非讼案件（不以“告谁”为目的而以“寻求帮助”为目的）

适用案件类型	具体适用案件	记忆方法
特别	宣告失踪案件	两宣
	宣告死亡案件	
	选民资格案件	一选
	认定公民无民事行为能力或限制民事行为能力案件	一认定
公示催告	票据的丧失补救措施之一 向法院申请支付令	
督促		

二. 基本制度

1. 合议制度

（1）民事诉讼审判组织概述

审判组织形式	合议制		独任制
	审判员+人民陪审员 （专业人员+非专业人员）	审判员+审判员 （专业人员+专业人员）	一名审判员
第一审民事案件	√	√	√



第一章 总论 | 精讲班-周周

第二审 民事案件	—	√	√
人数要求	3 人以上的 <u>单数</u>		1 人

(2) 可以独任审理的案件

1	适用 <u>简易程序</u> 、 <u>特别程序</u> （ <u>选民资格案件</u> 及 <u>重大、疑难的案件</u> 除外）、 <u>督促程序</u> 、 <u>公示催告程序</u> 公示催告阶段审理的民事案件， <u>由审判员一人独任审理</u>
2	基层人民法院 ^① 审理的基本事实清楚、权利义务关系明确的 ^② <u>第一审民事案件</u> ， <u>可以由审判员一人适用普通程序独任审理</u>
3	中级人民法院 ^① 对第一审适用简易程序审结或者不服裁定提起上诉的 ^② <u>第二审民事案件</u> ，事实清楚、权利义务关系明确 ^③ 的，经双方当事人同意 ^④ ， <u>可以由审判员一人独任审理</u>

(3) 不得独任审理的案件（“新大难”案件）

1	涉及国家利益、社会公共利益	的 案 件
2	涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定	
3	人民群众广泛关注或者其他社会影响较大	
4	属于 <u>新类型</u> 或者疑难复杂	
5	法律规定应当组成合议庭审理	

2. 回避制度

审判人员、法官助理、书记员、司法技术人员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，应当自行回避，当事人有权用 <u>口头或书面</u> 方式申请他们回避	
1	是本案当事人或者当事人、诉讼代理人近亲属的
2	与本案有利害关系的
3	与本案当事人、诉讼代理人有其他关系，可能影响对案件公正审理的
4	上述人员接受当事人、诉讼代理人请客送礼，或者违反规定会见当事人、诉讼代理人的

3. 公开审判制度

审判制度		具体规定		
公开 审理	基本 规定	人民法院审理民事案件， <u>应当公开</u> 进行		
	不公 开审 理的 情形	<u>应当不公开审理</u> 的案件 （不用申请，直接不公开）	涉及“国家秘密/个人隐私”	的 案 件
		<u>经申请可以不公开审理</u> 的案件 （如果不申请就默认公开审理）	涉及“离婚/商业秘密”	
公开 审判	1	公开审判包括审判 <u>过程</u> 公开和审判 <u>结果</u> 公开两项内容		
	2	不论案件是否公开审理， <u>一律公开宣告判决</u>		

4. 两审终审制度

基本规定	1	我国人民法院分为四级：基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院及
------	---	----------------------------------



		最高人民法院
	2	一个案件经第一审人民法院审判后，当事人如果不服，有权在法定期限内向上一级人民法院提起上诉，由该上一级人民法院进行第二审。 <u>二审人民法院的判决、裁定是终审的判决、裁定</u>
一审终审	1	适用 <u>特别程序</u> 、 <u>公示催告程序</u> 、 <u>督促程序</u> 和 <u>简易程序</u> 中的 <u>小额诉讼程序</u> 审理的案件
	2	<u>最高人民法院</u> 作出的一审判决、裁定
审判监督程序		<u>对终审判决、裁定，当事人不得上诉。</u> 如果发现终审裁判确有 <u>错误</u> ，可以通过审判监督程序予以纠正

三. 诉讼管辖

1. 概述

管辖类型	具体规定	
级别管辖	<u>原则上由基层人民法院管辖第一审案件</u>	
地域管辖	1	一般地域管辖
	2	共同管辖和选择管辖
	3	专属管辖
	4	协议管辖
	5	特殊地域管辖

2. 地域管辖的具体规定

(1) 一般地域管辖（“原告就被告”）

“对公民提起的民事诉讼”的案件			
管辖法院		解释	
一般	由 <u>被告住所地法院</u> 管辖	住所地	是指该公民的户籍所在地
被告住所地与经常居住地不一致	由 <u>经常居住地法院</u> 管辖	经常居住地	是指公民离开住所地至起诉时已连续居住 <u>满1年</u> 的地方，但公民住院就医的地方除外
示例			
甲欠乙 100 万不还，乙想要起诉甲，首选甲的住所地法院，如果甲的住所地法院与经常居住地法院不一致，则应向其经常居住地法院起诉			

“对法人或者其他组织提起的民事诉讼”的案件	
管辖法院	解释
由 <u>被告住所地法院</u> 管辖	法人或其他组织的住所地，是指法人或者其他组织的 <u>主要办事机构所在地</u> ，主要办事机构所在地不能确定的，法人或者其他组织的 <u>注册地或登记地</u> 为住所地
示例	
A 公司欠 B 公司 100 万不还，B 公司想要起诉 A 公司，首选 A 公司的主要办事机构所在地的法院，如果 A 公司的主要办事机构所在地不能确定，则应向其注册地或登记地法院起诉	



“同一诉讼存在多个被告住所地、经常居住地”的案件	
管辖法院	
<u>各人民法院</u> 都有管辖权	
示例	
甲遭到住所地为 A 地的乙和住所地为 B 地的丙的群殴，甲想要起诉乙和丙承担医药费，则 A 地或 B 地的法院都有管辖权	

(2) 共同管辖和选择管辖 (“立案在先”)

两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以选择向 <u>其中一个</u> 人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由 <u>最先立案</u> 人民法院管辖	
“立案在先”的细化解释	
1	<u>先立案</u> 的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院
2	人民法院在 <u>立案前发现</u> 其他有管辖权的人民法院已经先立案的， <u>不得重复立案</u>
3	人民法院在 <u>立案后发现</u> 其他有管辖权的人民法院已经先立案的，裁定将案件 <u>移送给先立案</u> 的人民法院

(3) 专属管辖

案件类型				管辖法院
不动 产 纠 纷	物权纠纷	因不动产的权利确认、分割、 相邻关系等引起的物权纠纷		由 <u>不动产所在地</u> 法院管辖 （登记地/实际所在地）
	特殊合 同纠纷	农村土地 <u>承包</u> 经营合同纠纷	<u>城</u>	
		<u>政策</u> 性房屋买卖合同纠纷	<u>镇</u>	
		<u>建设</u> 工程施工合同纠纷	<u>见</u>	
		房屋 <u>租</u> 赁合同纠纷	<u>猪</u>	
港口作业中发生纠纷			由 <u>港口</u> 所在地法院管辖	
继承（被继承人）遗产纠纷			由 <u>被继承人</u> 死亡时住所地法院管 辖或由主要遗产所在地法院管辖	

(4) 协议管辖

基本规定	<u>合同或其他财产权益纠纷</u> 的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖	
提示	1	协议管辖不得违反《民事诉讼法》对 <u>级别管辖</u> 和 <u>专属管辖</u> 的规定
	2	<u>人身关系纠纷</u> (<u>婚姻</u> 、 <u>抚养</u> 、 <u>收养</u> 等)因涉及人身权利，不适用协议管辖

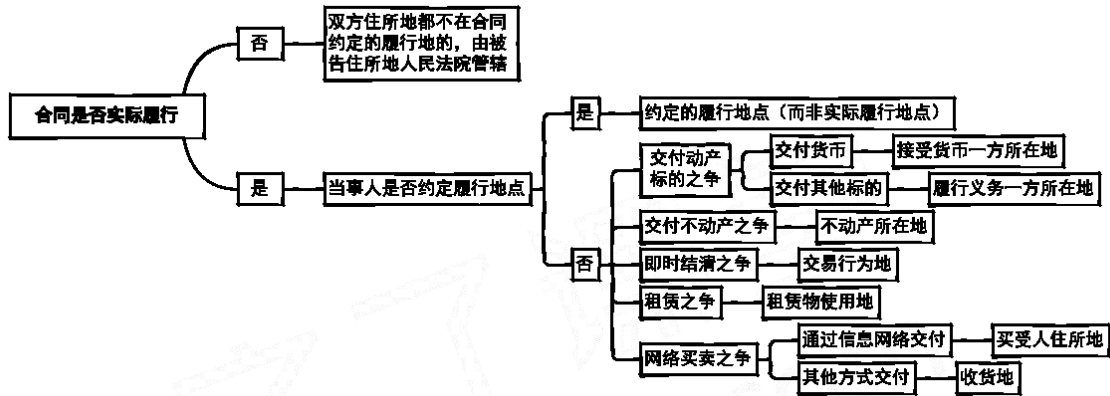
(5) 特殊地域管辖(核心)

①合同纠纷

管辖法院	
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
由被告住所地法院管辖	由 <u>合同履行地</u> 法院管辖
V.S 协议管辖	约定法院→被告住所地法院/合同履行地法院



[说明]合同履行地的界定



②运输合同纠纷

管辖法院	
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
由被告住所地法院管辖	由 <u>运输始发地、目的地</u> 法院管辖

[图示]



③一般保险合同纠纷

管辖法院	
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
由被告住所地法院管辖	由 <u>保险标的物所在地</u> 法院管辖

④“存在特殊保险标的”的保险合同纠纷

保险标的	管辖法院	
	一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)



运输工具或者 运输中的货物	由被告住所地法院管辖	由运输工具 <u>登记注册地</u> 、 <u>运输目的地</u> 或 <u>保险事故发生地</u> 法院管辖
人身（保险）		由 <u>被保险人住所地</u> 法院管辖

⑤ 票据纠纷

管辖法院		
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)	
由被告住所地法院管辖	<u>票据权利纠纷</u>	由 <u>票据支付地</u> 法院管辖
	非票据权利纠纷	—

⑥ 因公司设立、确认股东资格、股东名册记载、请求变更公司登记、股东知情权、公司决议、公司合并、公司分立、公司减资、公司增资、分配利润、解散等纠纷提起诉讼

管辖法院	
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
由被告住所地法院管辖	由 <u>公司住所地</u> 法院管辖 (公司的 <u>主要办事机构所在地</u>)

⑦ 运输事故赔偿纠纷

管辖法院	
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)
由被告住所地法院管辖	由 <u>事故发生地</u> 或者 <u>车辆、船舶最先到达地</u> 、 <u>航空器最先降落地</u> 法院管辖

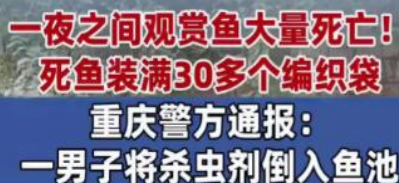
⑧ 侵权纠纷

管辖法院		
一般地域管辖 (不排除一般地域管辖)	特殊地域管辖 (延伸出来的法定管辖法院)	
由被告住所地法院管辖	由 <u>侵权行为地</u> 法院管辖	
	侵权 <u>行为实施地</u>	侵权 <u>结果发生地</u>

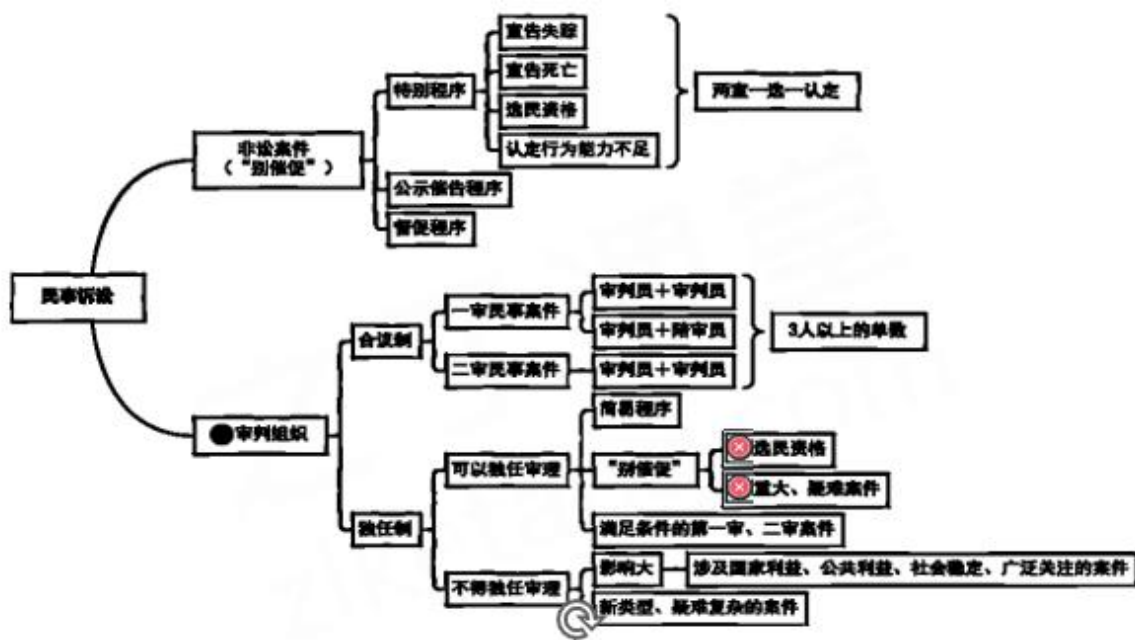
[图示]

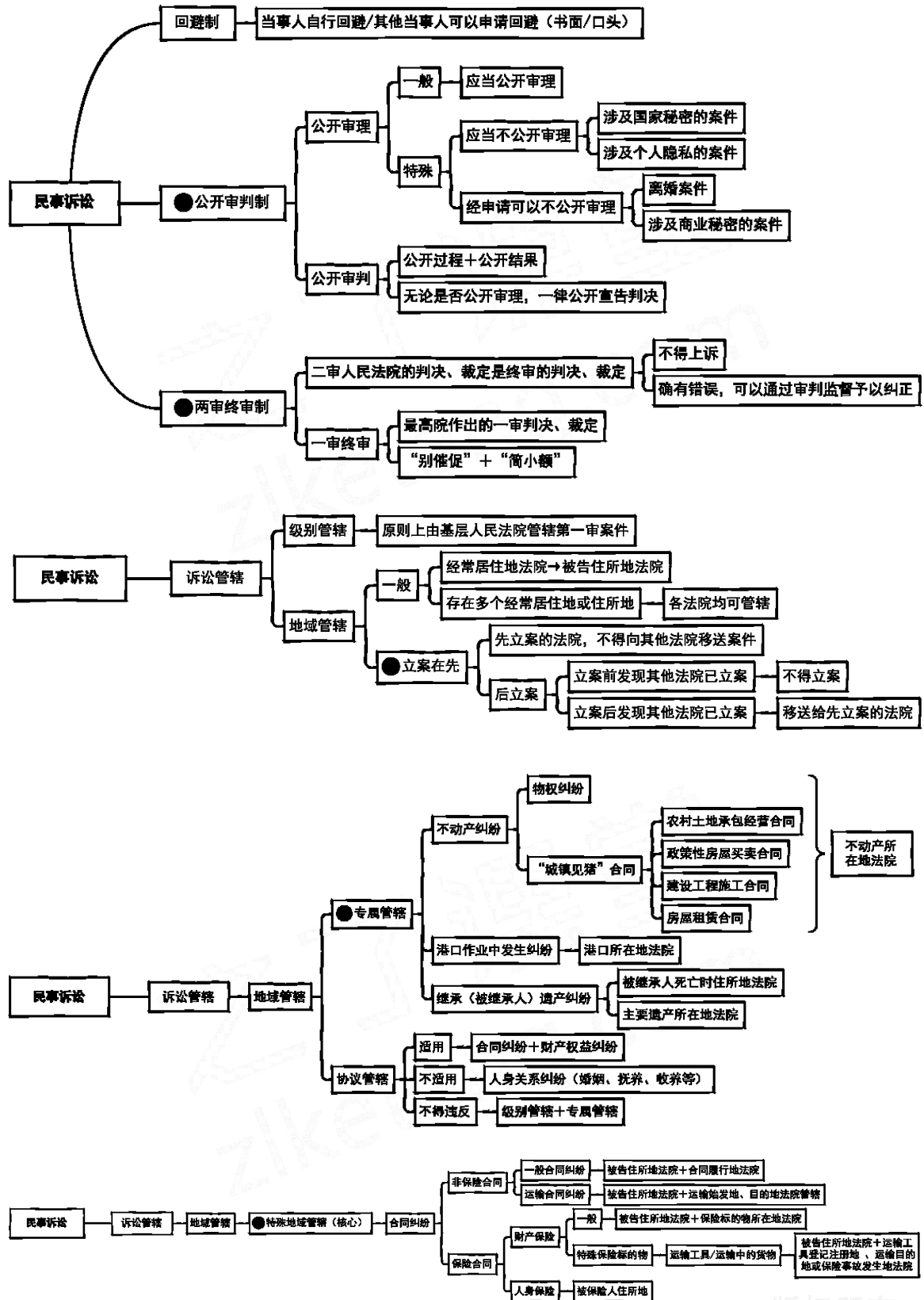
版权所有
侵权必究



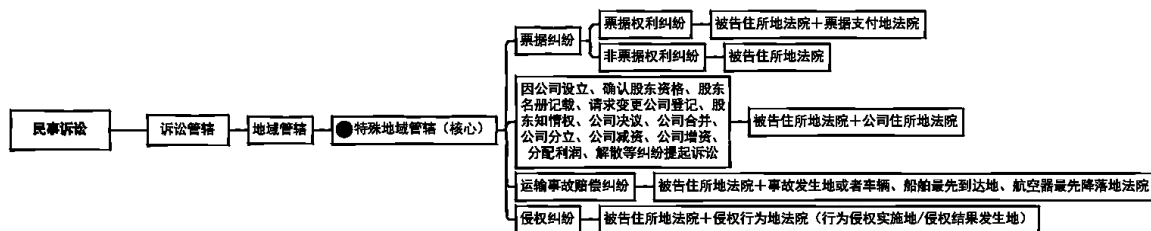


本单元“知识点2（第一部分）”总结





版权所有
侵权必究



精学细练

【多选题】下列案件中，适用特别程序审理的有（ ）。

- A. 选民资格案件
- B. 宣告失踪案件
- C. 公示催告程序审理的案件
- D. 督促程序审理的案件

【答案】AB

【解析】选项 CD：属于非讼案件，但不属于适用特别程序审理的案件。

【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列有关我国民事诉讼合议制度和独任制度的表述中，正确的是（ ）。

- A. 选民资格案件，由审判员一人独任审理
- B. 公示催告阶段审理的案件，由审判员一人独任审理
- C. 第二审民事案件，由审判员、人民陪审员共同组成合议庭审理
- D. 属于新类型的民事案件，可以由审判员一人独任审理

【答案】B

【解析】选项 A：适用简易程序、特别程序（选民资格案件及重大、疑难的案件除外）、督促程序、公示催告程序公示催告阶段审理的民事案件，由审判员一人独任审理；选项 C：第二审民事案件，由审判员组成合议庭审理；选项 D：人民法院审理下列民事案件，不得由审判员 1 人独任审理：（1）涉及国家利益、社会公共利益的案件；（2）涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件；（3）人民群众广泛关注或者其他社会影响较大的案件；（4）属于新类型或者疑难复杂的案件；（5）法律规定应当组成合议庭审理的案件；（6）其他不宜由审判员一人独任审理的案件。

【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列关于两审终审制度的说法中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 适用特别程序审理的案件，实行两审终审
- B. 适用简易程序中的小额诉讼程序审理的案件，实行两审终审
- C. 公示催告程序审理的案件，实行一审终审
- D. 最高人民法院的一审判决，是终审判决

【答案】CD

【解析】两审终审制度存在以下例外情况：（1）适用特别程序、督促程序、公示催告程序和简易程序中的小额诉讼程序审理的案件，实行一审终审；（2）最高人民法院所作的一审判决、裁定，为终审判决、裁定。选项 C、D 当选。

【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列有关我国民事诉讼制度的表述中，不正确的有（ ）。



第一章 总论 | 精讲班-周周

- A. 适用简易程序审理的民事案件，由审判员独任审理
- B. 不公开审理的民事案件，一律不公开宣告判决
- C. 对终审民事判决不服的，当事人可以上诉
- D. 我国采取的审判制度是一审终审制度

【答案】BCD

【解析】(1) 不论案件是否公开审理，一律公开宣告判决，选项 B 错误；(2) 对终审判决、裁定，当事人不得上诉。如果发现终审裁判确有错误，可以通过审判监督程序予以纠正，选项 C 错误；(3) 我国采取的审判制度是两审终审制度，选项 D 错误。

【单选题】甲、乙公司因技术转让合同的履行产生纠纷，甲公司向某人民法院提起诉讼，法院受理该案件，已知该案件涉及商业秘密，下列关于该案件是否公开审理的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该案件应当公开审理
- B. 该案件不应当公开审理
- C. 由双方当事人协商后决定是否公开审理
- D. 由当事人申请不公开审理的，可以不公开审理

【答案】D

【解析】人民法院审理民事案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。

【单选题】住所地在甲市 M 区的张某，其工作单位在甲市 N 区，经常居住地在甲市 P 区。2025 年 5 月，甲市 Q 区的某医院拟起诉张某要求其清偿在该院位于甲市 Y 区的分院住院时拖欠的医疗费。对该诉讼有管辖权的人民法院是（ ）。

- A. 甲市 M 区人民法院
- B. 甲市 P 区人民法院
- C. 甲市 N 区人民法院
- D. 甲市 Q 区人民法院

【答案】B

【解析】(1) 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地（甲市 Y 区）人民法院管辖；(2) 被告是公民的，被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地（甲市 P 区）人民法院管辖。

【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列关于民事诉讼管辖的表述，正确的有（ ）。（2024 年）

- A. 先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院
- B. 人民法院立案前发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，不得重复立案
- C. 人民法院在立案后发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，可以裁定移送给上级法院
- D. 原告向两个以上有管辖权的法院起诉的，由最先立案的人民法院管

【答案】ABD

【解析】两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院。人民法院在立案前发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，不得重复立案；立案后发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，裁定将案件移送给先立案的人民法院。选项 A、B、D 当选。



【多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列民事诉讼案件中，适用专属管辖的有（ ）。

- A. 因港口码头作业中纠纷提起的诉讼
- B. 因继承遗产纠纷提起的诉讼
- C. 因保险合同纠纷提起的诉讼
- D. 因侵权行为纠纷提起的诉讼

【答案】AB

【解析】专属管辖的案件主要有三类：（1）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；（2）因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；（3）因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。选项 A、B 当选。

【单选题】甲乙双方签订房屋租赁合同，双方就房屋租赁合同发生纠纷，甲欲向人民法院提起诉讼，下列法院有管辖权的是（ ）。（2025 年）

- A. 乙住所地人民法院
- B. 房屋所在地人民法院
- C. 合同履行地人民法院
- D. 甲住所地人民法院

【答案】B

【解析】因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院专属管辖。选项 B 当选。

【单选题】甲公司因建设工程施工合同与乙公司发生纠纷并提起诉讼。下列法院对诉讼有管辖权的是（ ）。（2023 年）

- A. 建设工程施工合同签订地 M 县人民法院
- B. 建设工程所在地 N 县人民法院
- C. 甲公司住所地 P 县人民法院
- D. 乙公司住所地 Q 县人民法院

【答案】B

【解析】因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。选项 B 当选。

【单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，在没有协议管辖的情况下，关于合同纠纷地域管辖的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 因合同纠纷引起的诉讼，由原告住所地或者合同履行地人民法院管辖
- B. 因合同纠纷引起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖
- C. 因合同纠纷引起的诉讼，由原告住所地或者合同签订地人民法院管辖
- D. 因合同纠纷引起的诉讼，由被告住所地或者合同签订地人民法院管辖

【答案】B

【解析】因合同纠纷引起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。

【多选题】甲运输公司因货物在运输中发生事故造成毁损，与乙保险公司发生财产保险合同纠纷，双方在合同中未约定管辖法院，甲运输公司提起诉讼。下列人民法院中，对该诉讼有管辖权的有（ ）。（2023 年）

- A. 货物运输目的地法院





- B. 甲运输公司住所地法院
- C. 乙保险公司住所地法院
- D. 保险事故发生地法院

【答案】ACD

【解析】因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地的人民法院管辖。因财产保险合同纠纷提起的诉讼，如果保险标的物是运输工具或者运输中的货物，可以由运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地人民法院管辖。选项 A、C、D 当选。

【多选题】因票据权利纠纷提起的诉讼，有管辖权的人民法院有（ ）。(2024 年)

- A. 票据支付地人民法院
- B. 出票地人民法院
- C. 债权人所在地的人民法院
- D. 被告住所地人民法院

【答案】AD

【解析】因票据权利纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖。选项 A、D 当选。

【单选题】甲县的葛某和乙县的许某分别拥有位于丙县的云峰公司 50% 的股份。后由于二人经营理念不合，已连续四年未召开股东会，无法形成股东会决议。许某遂向法院请求解散公司，并在法院受理后申请保全公司的主要资产（位于丁县的一幢厂房）。根据民事诉讼法律制度的规定，对本案享有管辖权的人民法院是（ ）。

- A. 甲县人民法院
- B. 乙县人民法院
- C. 丙县人民法院
- D. 丁县人民法院

【答案】C

【解析】因公司设立、确认股东资格、股东名册记载、请求变更公司登记、股东知情权、公司决议、公司合并、公司分立、公司减资、公司增资、分配利润、解散等纠纷提起诉讼，由公司住所地人民法院管辖。

【单选题】下列关于地域管辖的表述中，符合民事诉讼法律制度规定的是（ ）。

- A. 对公民提起的民事诉讼，被告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖
- B. 因公路事故请求损害赔偿提起的诉讼，可由事故发生地人民法院管辖
- C. 因保险合同纠纷提起的诉讼，当事人对管辖法院未约定的，可由合同履行地人民法院管辖
- D. 因票据纠纷提起的诉讼，可由票据支付地人民法院管辖

【答案】B

【解析】(1) 选项 A：对公民提起的诉讼，被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。(2) 选项 B：因铁路、公路、水上和航空事故请求损害赔偿提起的诉讼，由事故发生地或者车辆、船舶最先到达地、航空器最先降落地或者被告住所地人民法院管辖。(3) 选项 C：因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地的人民法院管辖。(4) 选项 D：因票据权利纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地的人民法院管辖，但是因非票据权利纠纷提起的诉讼，由被告住所地人民法院管辖。





【多选题】甲企业得知竞争对手乙企业在M地的营销策略将会进行重大调整，于是到乙企业设在N地的分部窃取到乙企业内部机密文件，随之采取相应对策，给乙企业在M地的营销造成重大损失，乙企业经过调查掌握了甲企业的侵权证据，拟向法院提起诉讼，其可以选择提起诉讼的法院有（ ）。

- A. 甲企业住所地法院
- B. 乙企业住所地法院
- C. M地法院
- D. N地法院

【答案】ACD

【解析】因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地（包括侵权行为实施地、侵权结果发生地）或者被告住所地法院管辖。在本题中，乙企业可以选择向甲企业住所地（被告住所地）、M地（侵权结果发生地）、N地（侵权行为实施地）人民法院起诉。

版权所有
侵权必究

